佛山市三顺赢创科技有限公司“5·11”物体打击致人死亡事故调查报告

佛山市三顺赢创科技有限公司“5·11”

物体打击致人死亡事故调查报告

2017年5月11日上午11时50分许，位于三水区云东海街道佛山市三顺赢创科技有限公司园区内的胜娟伟塑料加工厂发生一起用作消防用途的水管打故造成一名管道改造施工人员死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局全事故的批复》（三府复〔2012〕19号）规定，由区安全生产监督管理局组织区监察局、市公安局三水分局、区人社局、区总工会、区发展规划和统安消防大队、云东海街道办等单位人员，组成佛山市三顺赢创科技有限公司“5·11”物体打击致人死亡事故调查组，对事故进行调查。调查组通过调发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位概况

（一）佛山市三顺赢创科技有限公司（简称“三顺公司”）

佛山市三顺赢创科技有限公司成立于2015年6月25日，统一社会信用代码:914406****，法定代表人:郭观土，公司类型为有限责任公司（自然人位于佛山市三水区三水农场“宗地三十九”首层（自编2号）厂房，（“宗地三十九”相关情况说明：根据住房和城乡建设部主编的《城市用地分类与山市国土部门核发的土地登记用地情况说明，该地块为监教场所建筑用地,属于特殊用地范围，该地块上建筑物无规划、无报建等相关手续）。经营范及转让，生产、销售普通机械设备、五金制品等，注册资本人民币壹佰万元。公司现在的业务主要是出租厂房收取租金和对园区日常管理。

（二）佛山市三水区云东海街道胜娟伟塑料加工厂（简称“胜娟伟加工厂”）。

佛山市三水区云东海街道胜娟伟塑料加工厂成立于2017年1月19日，统一社会信用代码：924406****，经营者:李伟俊，地址位于佛山市三水区九”（自编5号），公司类型为个体工商户，经营范围为塑料加工、销售等。事故发生前，该公司还未正式开展生产经营活动。

(三)事故相关方关系说明

事故发地胜娟伟加工厂位于三水区强制戒毒所（三水农场）区域的一个新建工业园内，工业园开发管理单位为三顺公司，该公司与强制戒毒所公司签订了土地租赁协议，工业园内的厂房及市政供水管用作消防用途的设施由三顺公司投资建设及管理。经查，该工业园没有规划、报建等相关手用了工业园内其中一个厂房，由于该厂房的自来水水压不足，遂向三顺公司申请让其使用用作消防的水做生活用水，三顺公司同意其使用，但必须安水表购置及安装费用由胜娟伟加工厂承担。由于胜娟伟加工厂老板不认识管路改造方面的人员，因此三顺公司经理苏钦华找来了当初承接工业园管路梁绍荣无相关的从业资质。

事故发生地点：佛山市三水区云东海街道胜娟伟塑料加工厂。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2017年5月11日，三顺公司通知梁绍荣来园区给用作消防用的管道加装水表。上午10时许，梁绍荣和一名助手黎树弟一起来到场地承租方胜娟伟加装工作。11时30分许，水表安装完毕进行试水，梁绍荣发现水表管道接驳位置有漏水现象。于是梁绍荣叫黎树弟关闭管路总水阀。11时50分许，为梁绍荣再次对管路立管与横管接驳处管套进行拆装处理。由于管内水压没有泄压，压力较大，此时连接两根水管的管套已拧松，“L”型立管因管内高晃动支架固定，致使水管脱离管套束缚，在水压反作用力下，推动立管顺时钟旋转约180度，正在施工的梁绍荣躲避不及。被旋转的水管击中后脑勺血，当场昏迷。同黎树弟一起在现场的李伟俊看到水管摆动幅度和力度有所减弱后，立即上前拉住仍在摆动的水管，和黎树弟一起将梁绍荣从施工处110报警电话和120救助电话。30分钟左右救护车到达现场，证实梁绍荣已死亡。

(二)事故救援情况

事故发生后，黎树弟、李伟俊立即将梁绍荣抬离施工处约20米放平身体，李伟俊立即拨打110报警、120救援。30分钟左右120救护车到场，医生

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、云东海街道高度重视，公安、安监工作人员赶赴现场，及时了解相关情况，并成立事故调查组，协调各单位、各查和善后处理等工作。

同时，云东海安监分局对胜娟伟加工厂下达了《现场处理措施决定书》，责令立即停止作业，并围蔽事故现场，保护事故现场，按照事故“四查完毕后提供书面复工申请并经复查合格方可复工。

（四）善后处理情况

经事故调查组协调，死者家属5月22日已与相关责任方达成谅解并签订赔偿协议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市三顺赢创科技有限公司“5·11”物体打击致人死亡事故造成1人死亡，伤亡人员个人信息如下:

死者：梁绍荣，男，42岁，汉族，1975年9月10日出生，广西贵港市港南区木梓镇龙联村人，身份证号码:452502****。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况

事故现场为胜娟伟加工厂厂房大门右侧5.5米靠近外墙处，厂房外墙处堆放大量废旧塑料。废旧塑料上洒落管钳、管套及施工工具等、塑料上有墙面的横向管道长4.8米，距离地面1.05米，立管长6米，立管处未见安装防晃动装置。墙面有管道旋转时留下的刮花痕迹，痕迹能证明管道轨迹走向对管道走向的描述。管道直径6厘米，管道为红色油漆涂层。

（二）调查情况

经对三顺公司法定代表人郭观土、经理王浩华、苏钦华的询问调查、翻阅资料、查阅信息，发现该公司存在以下情况：1.未安排专门人员对事行安全管理；2.分管该公司安全方面工作的苏钦华未参加由安监部门组织的安全生产教育和培训且未持有管理人员培训合格证；3.三顺公司安排无作消防的管道上违规加装水表；4.苏钦华和王浩华均承认梁绍荣是他们公司通知来园区安装水表的;5.公司法人郭观土承认管路安装水表是经过他同意的《消防安全管理制度》显示园区用作消防的设施由其公司负责管理，该制度明确要求设施器材不得改为他用；7.三顺公司与广东省宝月经济开发总同》和《租赁合同》补充协议规定，三顺公司管辖内的园区企业要在具备符合国家和地方相关法律和规定的前提下安全开展生产经营活动，而实际划、报建、施工许可等相关手续的情况下已将厂房全部出租给租户开展生产经营，三顺公司无视合同相关规定，未能履行合同要求其尽的责任和义务承认公司负责园区内用作消防的设施、设备管理建设和验收申报等事宜；9.现场勘查和现场拍摄图片证实，事发处管路立管未按行业标准和要求安装防的管路与生活用水管路混用。

五、事故发生的原因及事故性质

(一)直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，认定佛山市三顺赢创科技有限公司“5·11”物体打击致人死亡事故直接原因是:

死者梁绍荣，安全生产意识淡薄，未持证上岗，对高压管道脱落存在的安全隐患和危险性严重估计不足；施工过程未佩戴安全帽等安全防护装道立管未安装防晃动支架和管内水压没有泄压的情况下，梁绍荣违反操作规程，盲目冒险作业，致使接驳位处水管从管套脱落打击致人死亡是此次事故

(二) 间接原因

三顺公司安全生产主体责任未有效落实。一是现场安全生产管理缺失，未安排专门人员对事发当天的作业进行现场安全管理;二是安全生产意识未参与安全生产教育和培训;三是三顺公司违反相关规定，安排无相关资质的人员违规加装水表。是本次事故的间接原因。

(三)事故性质

根据调查情况，调查组认定，三顺赢创科技有限公司“5·11”物体打击致人死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任的认定

1.死者梁绍荣，安全生产意识淡薄，对高压管道施工存在危险性严重估计不足，施工时未按要求佩戴安全帽，违反操作规程，冒险作业直接导梁绍荣对此次事故负有责任，但责任人已经死亡，不再予以追究。

2.三顺公司安全生产主体责任未有效落实，现场安全生产管理缺失、安全生产意识缺乏；施工现场未派驻管理人员进行安全管理；安全管理人员同要求对园区内相关建筑办理规划、报建、施工许可等相关手续；用于消防用途的水管管网入口为DN80的市政供水管；部分立管未按要求安装防晃动

消防用途的水管管路等设施、设备的管理不到位，擅自用市政生活供水用作消防用途；管路未经验收已投入使用；用作消防的管路与生活用水管路混
《中华人民共和国安全生产法》相关法律法规，对事故的发生负有责任。

（二）处理建议

经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对事故相关责任人和单位处理建议如下:

1.由区安监局依据相关法律法规对三顺公司进行行政处理;

2.土地权属单位及各级相关部门针对三水农场宗地三十九上建筑物，依据各自的职能对相关问题进行处理。

七、事故防范及整改措施

佛山市三顺赢创科技有限公司“5·11”物体打击致人死亡事故是一宗典型的生产经营单位安全生产主体责任未有效落实导致的事故。各相关企
训，采取有力措施，严防类似事故发生。

（一）召开事故通报会，强化企业红线意识。

云东海街道要督促事故相关责任人总结此次事故教训，并组织辖区内相关经营企业召开生产安全事故通报会，通报事故情况，进一步强化企业
识，督促企业落实安全生产主体责任。

（二）约谈事故相关责任人，加强安全生产管理。

云东海街道要及时约谈事故相关责任人，向其宣传企业、主要负责人的安全生产法定职责，督促其加强、完善安全生产管理工作，将事故隐患消除

（三）纳入年度执法重点企业名单，加强日常执法监察。

云东海街道要将三顺公司纳入2017、2018年执法重点企业名单，对发现的问题立即责令整改并依法进行立案处理，强化其安全生产管理工作。

（四）土地权属单位加强对园区建筑的日常管理。

土地权属单位要依据《中华人民共和国城市房地产管理法》和《中华人民共和国土地管理法》等相关规定，加强对三水农场宗地三十九的使用和

佛山市三顺赢创科技有限公司“5·11”

物体打击致人死亡事故调查组

2017年8月2日